

1500627-63.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2115279/2020 - 05º D.P. SUMARE, 7262980 - 05º D.P. SUMARE, 872/20/926 - 05º D.P.

SUMARE, 2115279 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO COUTINHO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500627-63.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500627-63.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2115279/2020 - 05º D.P. SUMARE, 7262980 - 05º D.P. SUMARE, 872/20/926 - 05º D.P.

SUMARE, 2115279 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO COUTINHO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DIEGO COUTINHO DE LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 72/74).

Decretação da prisão preventiva (páginas 83/84). Defesa preliminar (páginas

98/100). Notificação (página 146). Recebimento da denúncia (página 147). Citação pessoal (página 162). Prova testemunhal e interrogatório (página 173). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 173), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pela inexistência dos fatos narrados na denúncia. Em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal e o direito de apelar em liberdade (páginas 176/181). É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 150/152).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Luis Fernando Castilho e Fabio Eduardo Somme narraram que, durante patrulhamento em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, o acusado foi avistado e correu, mas foi alcançado, antes de entrar em sua residência, apreendendo-se com ele maconha, cocaína e dinheiro. No calor dos acontecimentos, o denunciado admitiu que realizava o tráfico de drogas no local e guardava mais entorpecentes no interior da sua casa. De fato, como desdobramento da inicial situação de flagrância, ali naquela moradia do denunciado havia, realmente, mais estupefacientes e anotações da traficância (perícia incidente sobre as anotações – páginas 113/120). As embalagens eram todas idênticas, tanto das drogas que o réu trazia consigo, como daquelas guardadas em sua residência (página 173).

Logo, certa a condenação, uma vez que a contundente prova testemunhal a sustentou, sem ressaibos.

Não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam o increpado, segundo a própria palavra do acusado. Insulada a negativa de autoria articulada pelo réu.

Tudo isso considerado, indisputável que Diego Coutinho de Lima trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de cocaína e 12 (doze) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, e também tinha em depósito, para o mesmo fim, 126 (cento e vinte e seis) porções de cocaína e 36 (trinta e seis) de Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta em razão da quantidade e da variedade das drogas, inclusive de elevado efeito viciante e alucinógeno (cocaína), exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, pela reincidência específica (página 101), majoro a pena em 1/3 (um terço).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (a reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra DIEGO COUTINHO DE LIMA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA